

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

33. Konu — Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 40 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 33 — Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Kaynak: 33-GKAİR.docx (GK m.123–127; GY m.370–375; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım ve Uygulama Alanı (GK m.123; GY m.370)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir? ★ 2024	Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın TGB'de ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini/durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması ve elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesi. (GK m.123/1)
2	GKAİR'de işlemlerden elde edilen ürünlere ne ad verilir? ★ 2021	İşlenmiş ürün. (GK m.123/1)
3	Rejimin uygulanabileceği durumların listesi ile eşyanın serbest dolaşım dışında gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumlar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle (özel şartlar dahil). (GK m.123/2)
4	Gümrük Yönetmeliğine göre rejim hangi işlemler için uygulanır?	İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesindeki ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için. (GY m.370/1)
5	Vergi farkı dışında rejim hangi eşyada da uygulanır?	Serbest dolaşıma girişte aranan bazı teknik düzenlemelere uygunluğun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada. (GY m.370/2)

İzin ve İzin Şartları (GK m.124; Tebliğ (Seri No: 3) m.2, 4)

#	Soru	Cevap
6	GKAİR izni kimin talebi üzerine, kimce verilir?	İşleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince. (GK m.124/1)
7	GKAİR izni kimlere verilebilir?	Sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere. (GK m.124/2)
8	Kanuna göre GKAİR izninin verilmesi için aranan dört şart nedir?	(a) İşlenmiş ürünlerde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olması; (b) işlemeden sonra eşyanın rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine/durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması; (c) menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerinin saptırılmaması; (d) Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen ekonomik amaçlara uyulması. (GK m.124/2)
9	İzin başvurusu ve izin hangi formlarla, nereye yapılır/verilir?	Başvuru GY ek-55 form ile gümrük müdürlüğüne yapılır; izin gümrük müdürlüğünce GY ek-56 form kullanılarak verilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2/1, 2/3)
10	İznin yenilenmesi veya değiştirilmesi nasıl istenir; izin belgesindeki değişiklik taleplerini kim sonuçlandırır?	Yazılı talep üzerine izin verilebilir; değişiklik taleplerinin tamamı izni veren gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2/4, 4/1)

#	Soru	Cevap
11	İzin sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler konusunda hangi yükümlülüğe sahiptir?	İznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/4)

İznin Süresi, Uzatım ve Mücbir Sebep (GY m.372; Tebliğ (Seri No: 3) m.3)

#	Soru	Cevap
12	GKAİR izninin geçerlilik süresi en fazla ne kadardır ve neler dikkate alınarak belirlenir?	Ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak, gümrük idaresince her başvuru için azami iki yıl. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1)
13	İzin süresi ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?	Başlangıç izin belgesinin tarihi (iznin verildiği tarih); bitiş, izin belgesi süresinin bittiği ayın son günü. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1–2)
14	İzin süresi hangi hallerde ve ne kadar uzatılabilir?	Mücbir sebep ve beklenmeyen haller veya izin sahibinin ileri sürdüğü haklı gerekçeler ile üç aya kadar. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/2)
15	Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanmanın şartları nelerdir?	Hal izin belgesinin geçerlilik süresi içinde meydana gelmeli; kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilmeli; en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içinde izni veren gümrük müdürlüğüne başvurulmalı (süresinde yapılmayan müracaat değerlendirilmez). (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/3–5)
16	Mücbir sebeple eşya yerine konulamayacak şekilde telef olur veya kaybolursa izin ne olur?	Telef/kayıp kamu kurum ve kuruluşlarının belgeleriyle ispatlanırsa izin, eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/6)

Rejime Giriş Beyanı ve Teminat (GY m.373; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/5–6)

#	Soru	Cevap
17	Rejime giriş beyannamesi hangi idareye sunulur ve kimce tescil edilir?	İzin belgesinde belirtilen gümrük idaresine sunulur; izin veren gümrük müdürlüğüne tescil edilir. (GY m.373/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/6)
18	Rejime giriş beyannamesi hangi usule göre düzenlenir; eşya tanımı neye uygun olmalıdır?	Yazılı beyan normal usul hükümlerine göre; eşya tanımı izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır. (GY m.373/2)
19	Basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyanname ne zaman verilir?	İzin belgesinde öngörülen süre içinde ve ibra senedinin ibrazından önce. (Basitleştirilmiş usul GK m.71 ve GY m.168 doğrultusunda uygulanır.) (GY m.373/3–4)
20	Rejime girişte eşyaya isabet eden vergiler için ne yapılır? ★ 2024	Vergiler teminata bağlanır; teminat GK m.202 uyarınca alınır. (GY m.373/5; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/5)

Vergilendirme, İbra ve Tercihli Tarife (GK m.125–127; GY m.374)

#	Soru	Cevap
21	Rejime ilişkin süreler, rejimin ibrası ve verimlilik oranları nasıl belirlenir?	GK m.111 ve 112'deki esaslar çerçevesinde yönetmelikle. (GK m.125)
22	Değişmemiş eşya veya işlemin ara aşamasındaki ürünler için gümrük yükümlülüğü doğarsa vergi nasıl hesaplanır?	İthal eşyasının rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre. (GK m.126; GY m.374/2)
23	Rejimin ibrasında hangi eşya miktarı esas alınır; hesaplamalar hangi maddelere göre yapılır?	Verimlilik oranı tatbikiyle işlem görmüş ürünlere isabet eden ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı; hesaplamalar GY m.361 ve 362 esas alınarak yapılır. (GY m.374/1, 374/3)
24	İşlenmiş ürünlerin ithalat vergileri hangi halde tercihli tarife oranına göre hesaplanır?	Rejime tabi ithal eşyası tercihli tarifeden yararlanabiliyor ve aynı tercihli tarife serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabiliyorsa. (GK m.127/1)
25	Tercihli tarife kota veya tavana tabiyse işlenmiş ürünlere tercihli oran hangi koşulla uygulanır?	Tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluyla. (GK m.127/2)
26	Tarife kotası/tavanı hesabına hangi miktar katılır; işlenmiş ürünlerle aynı ürünler için açılan kotaya ilave yapılır mı?	İmalatta fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı, SD giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükteki kota/tavan hesabına katılır; işlenmiş ürünlerle aynı ürünler için açılmış kota/tavana ilave yapılmaz. (GK m.127/2)

İşlem Görmüş Ürünün Kıymeti ve KDV (GY m.375; Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A)

#	Soru	Cevap
27	Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymeti hangi yöntemlerden biriyle belirlenir? ★ 2022	İlgili kişinin SD giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihine göre: (a) üçüncü ülkede üretilen aynı/benzer eşyanın aynı veya yaklaşık tarihte tespit edilen kıymeti; (b) ilişkiden etkilenmemiş ürünlerin satış fiyatı; (c) ilişkiden etkilenmemiş aynı/benzer eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı; (ç) ithal eşyanın kıymeti + işleme maliyeti. (GY m.375/1)
28	"İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı" yönteminde işleme maliyetleri nelerdir?	Genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dahil, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetler. (Bu yöntem tercih edilirse Tebliğ m.4/A hükümleri yine yükümlünün tercihine göre uygulanabilir.) (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-1, 4/A-2)
29	Gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas kıymeti nelerden oluşur?	Bünyedeki yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri + yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri + işlem görmüş ürün için yapılan tüm maliyetler. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-2)
30	Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün KDV matrahı nedir?	Ürün bünyesine dahil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-4)

#	Soru	Cevap
31	KDV sürecinde YGM ve YMM raporları neyi tespit eder ve hangi sürede hazırlanır?	YGM: ithal ürünün nihai ürün içindeki miktarı ve işlemenin mevzuata uygunluğu; YMM: bünyedeki eşya için ödenen KDV (her beyanname esas alınarak). İkisi de SD giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-a, b)
32	Bu süreçte nihai ürünün gümrük kıymeti ve KDV'si nasıl beyan edilir; ek bilgiler beyannamenin hangi hanesine yazılır?	Gümrük kıymeti tam beyan edilir; KDV, daha önce KDV ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir; bilgiler 44 nolu haneye yazılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-c)
33	YGM ve YMM raporları ne zamana kadar ve nereye ibraz edilir?	Serbest dolaşımın gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu gümrük müdürlüğüne (aylık dönemler halinde). (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-c, d)
34	Raporlar gelinceye kadar beyannameler hangi statüde kalır?	Muayene ve kontroller normal usullere göre yapılır; beyannameler kapatılabilir statüde kalır, raporlara göre kontrol sonrası kapatılır; aykırılıkta cezai müeyyide uygulanır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-ç)

Rejimin Sonlandırılması, İkincil Ürünler, Teminat İadesi ve Cezalar (Tebliğ (Seri No: 3) m.5–8)

#	Soru	Cevap
35	Rejimin ibrasında tespit raporunu kim düzenler ve ne zamana kadar sunulur?	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (GY m.374–375 şartları yönünden); izin belgesinde öngörülen süre içinde veya en geç sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde gümrük müdürlüğüne. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/1)
36	İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesi izni veren idareden başka bir gümrük müdürlüğüne verilebilir mi?	Evet, verilebilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/2)
37	Ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde hangi işlemlere tabi tutulabilir?	Tasfiye, yeniden ihraç, serbest dolaşıma giriş, mahrece iade, imha. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6)
38	Teminat hangi hallerde iade edilir?	İzni veren gümrük müdürlüğünce; eşyanın işlem görmüş ürün şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin, ikincil ürünler için m.6'daki işlemin yapıldığının veya m.3/6 uyarınca telef/kaybın tespiti halinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7)
39	İzin süresi bitiminden sonra rejim işlemleri bir ay içinde veya iki ayı aşmayan sürede bitirilirse hangi hüküm uygulanır?	Bir ay içinde → GK m.241/3-h; iki ayı aşmayan sürede → GK m.241/4-h (ceza koyan özel hükümler saklı). (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/1–2)
40	Bu süreler içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlalinde hangi madde uygulanır?	GK m.238. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/3)

Sık Karıştırılanlar

Tanım: eşya **ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın** işlenir; ürünler **gümrük vergileri üzerinden** serbest dolaşıma girer. Elde edilen ürün = **işlenmiş ürün**.

Rejim, işlenmiş ürünün vergisinin bünyesindeki ithal eşyanın vergisinden **daha düşük** olduğu işlemlerde (ayrıca **teknik düzenlemelere uygunluk** için işlenmesi gereken eşyada) uygulanır.

Rejime girişte vergiler **teminata bağlanır** (GK m.202); "teminata bağlanmaz" yanlıştır. Teminat iadesi **izni veren gümrük müdürlüğüne** yapılır.

Süreler: izin **azami 2 yıl**; uzatma **3 aya kadar**; süre sonu = bittiği **ayın son günü**; mücbir sebep başvurusu süre sonundan itibaren **1 ay**; YGM tespit raporu en geç süre sonundan itibaren **1 ay**.

Değişmemiş eşya/ara ürün vergisi → **rejime giriş beyannamesinin tescili** sırasındaki unsurlar; tercihli tarifede kota/tavan koşulu → **serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili** sırasındaki durum.

İşlem görmüş ürün kıymeti: **4 yöntem, ilgili kişinin tercihine** göre biri uygulanır (üçüncü ülke kıymeti / ilişkisiz satış fiyatı / Türkiye satış fiyatı / ithal kıymet + işleme maliyeti).

Cezalar: süre bitiminden itibaren **1 ay** içinde bitirilirse **241/3-h**; **2 ayı aşmayan** sürede **241/4-h**; bu süreleri aşma veya rejim ihlali → **238**.

Formlar ve sayılar: başvuru **ek-55**, izin **ek-56**; KDV raporları **takip eden ayın 10'una** kadar; ek bilgiler **44 nolu hane**. İzin yalnız **TGB'de yerleşik** kişilere verilir.